

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1677/2530 นางอนงค์ เทียวทั่วหรือเพชรขำลี โจทก์
บริษัทโรงงานผ้าไทย จำกัด จำเลย
บริษัทโรงงานผ้าไทย จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์
ปัญหาข้อเท็จจริงและอุทธรณ์ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเป็นข้อเท็จจริง ซึ่ง
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522ไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยมีสิทธิตาม
กฎหมายในการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย โปรตมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์
ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์โดยทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 41)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ 18,180 บาท

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 35)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 39)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากพนักงานเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของจำเลยก็ดีโจทก์ฝากใบรับรองแพทย์ให้ผู้อื่นไปยื่นต่อจำเลย ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์มีเจตนาลาป่วย จึงเป็นการขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 3 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควรก็ดีและแม้โจทก์จะขาดงานไม่ถึง 3 วันจำเลยก็เคยตกเตือนเป็นหนังสือมาแล้วก็ดี ล้วนแต่เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่รับฟังมาแล้วว่าโจทก์ไม่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งของจำเลยโดยเรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินอัตราตามกฎหมาย ใบรับรองแพทย์รับรองว่าโจทก์ป่วย 2 วัน แม้โจทก์จะหยุดงานไป 4 วันก็ฟังไม่ได้ว่าโจทก์ขาดงาน 3 วันติดต่อกันและข้อนำสืบของจำเลยฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้กระทำผิดตามคำเตือนอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงทั้งสิ้น

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งตัดพยานจำเลย 3 ปาก ซึ่งเป็นพยานสำคัญในคดี เป็นเหตุให้ข้อเท็จจริงไม่กระจ่างชัด ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลแรงงานกลางสืบพยานของจำเลยทั้ง 3 ปากนั้น เห็นว่า ศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 22 กันยายน 2530 ว่าพฤติการณ์ของจำเลยส่อไปในทางประวิงคดี จึงไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและงดสืบพยานจำเลยนั้นเป็นการใช้ดุลพินิจสั่งตามที่ศาลแรงงานกลางพิจารณาเห็นเป็นการสมควร จำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวหาได้ไม่ เพราะเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเช่นกันที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งตัดพยานจำเลย 3 ปาก ซึ่งเป็นพยานสำคัญในคดี เป็นเหตุให้ข้อเท็จจริงไม่กระจ่างชัด ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้

ศาลแรงงานกลางสืบพยานของจำเลยทั้ง 3 ปากนั้น เห็นว่า ศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 22 กันยายน 2530 ว่าพฤติการณ์ของจำเลยส่อไปในทางประวิงคดี จึงไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและงดสืบพยานจำเลยนั้นเป็นการใช้ดุลพินิจสั่งตามที่ศาลแรงงานกลางพิจารณาเห็นเป็นการสมควร จำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวหาได้หรือไม่ เพราะเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเช่นกันที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ